

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2803/2537

นาง กิมอี สุวรรณจุฑามณี
นาย สมบัติ อุทัย
นาง สอาด ฉิมมณี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (2)

เมื่อคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยมีข้อโต้แย้งเป็นประเด็นพิพาทถึงสิทธิของผู้ร้องซึ่งมีข้อต่อสู้ว่าโจทก์จะขับไล่ผู้ร้องด้วยดังที่อ้างว่าเป็นบริวารของจำเลย จึงถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2522 นายแทนหรือแคลนฉิมมณี สามีของจำเลยทำหนังสือเช่าที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 20915 เพื่อปลูกบ้านและทำสวน เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ในระหว่างสัญญาเช่า นายแทนถึงแก่กรรม โจทก์ก็อนุญาตให้จำเลยพร้อมบริวารอยู่ต่อไปจนครบกำหนด เมื่อครบอายุตามสัญญาเช่าแล้วโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยและบริวารอยู่ในที่ดินของโจทก์อีกต่อไปและบอกกล่าวให้จำเลยออกจากที่ดินโจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย จึงขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายครอบครองและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ ภายใน 15 วัน นับแต่คดีถึงที่สุดห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป และให้

จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ปีละ 4,800 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออก
จากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า สามีของจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินตามฟ้องกับสามีโจทก์จำนวน
5 ไร่ เพื่อทำไร่ทำสวน มีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว โจทก์ให้สามี
จำเลยเช่าที่ดินทำไร่ทำสวนต่อมาสามีจำเลยถึงแก่กรรมลง นายสมบัติ อุทัย ซึ่งเป็น
บุตรชายของจำเลยได้ตกลงเช่าที่ดินดังกล่าวกับโจทก์ต่อจากสามีจำเลย จำเลยไม่ได้
เช่าที่ดินกับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย โจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมอ้างว่า ผู้ร้องเช่าที่พิพาทกับโจทก์ต่อจาก
สามีจำเลย จำเลยเป็นบริวารของผู้ร้องผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผล
แห่งคดี ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ภายใน 15
วัน ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยและผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับผู้ร้องเข้าเป็น
จำเลยร่วม ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน
พิพาทโดยอ้างว่าจำเลยเป็นภรรยาของนายแทนหรือแคลน จิมมณีผู้เช่าที่ดินเพื่อปลูก
บ้านพักและทำสวน ระหว่างสัญญาเช่า นายแทนหรือแคลนถึงแก่กรรมโจทก์ก็
อนุญาตให้จำเลยพร้อมบริวารอาศัยอยู่ต่อไปจนครบสัญญาเช่าจึงบอกกล่าวให้จำเลย

และบริวารขนย้ายครอบครัวยพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไป จำเลยให้การว่าผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเขยของจำเลยได้ตกลงเช่าที่ดินดังกล่าวกับโจทก์ต่อจากสามีจำเลยเพื่อใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำเลยไม่ได้เช่าที่ดินจากโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมอ้างว่า ผู้ร้องเช่าที่พิพาทจากโจทก์ต่อจากสามีจำเลย จำเลยเป็นบริวารของผู้ร้อง ดังนี้ คำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยมีข้อโต้แย้งเป็นประเด็นพิพาทถึงสิทธิของผู้ร้องซึ่งมีข้อต่อสู้ว่าโจทก์จะขับไล่ผู้ร้องด้วย ดังที่อ้างว่าเป็นบริวารของจำเลยตามฟ้องนั้นไม่ได้ จึงถือได้ว่าการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2)

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ